契約審閱期

本契約於中華民國　　年　　月　　日經買方攜回審閱　　日。（契約審閱期間至少五日，賣方銷售人員並無以先支付訂金始得將契約書攜回審閱等情事。）

買方簽章：　　賣方簽章：林 家 宏

『和境心見』土地預定買賣契約書

買方：　　（以下簡稱買方）

立買賣契約書人

賣方：林 家 宏　　（以下簡稱賣方）

茲為『和境心見』土地預定買賣事宜，雙方同意訂立本買賣契約書，並經雙方協商後合意訂定條款如下，以茲共同遵守：

第　一　條　土地標示

座落於桃園市龜山區善捷段 106 地號土地內之建築基地，基地面積共計 3078.17 平方公尺（約 931.15 坪）（如因土地分割、合併或地籍圖重測，則依新地號、新面積辦理所有權登記），使用分區為都市計畫內第三種住宅區。

第　二　條　土地買賣面積及認定標準

買方購買『和境心見』第　　棟第　　樓房屋乙戶，其土地持分面積為　　.　　平方公尺（　　.　　坪），應有權利範圍為壹拾萬分之　　，計算方式係以本戶專有部分面積（包括主建物及附屬建物，不含雨遮）　　.　　平方公尺（　　.　　坪）占全區專有部分總面積 12965.45 平方公尺（約 3922.05 坪）比例計算。

一、本土地持分面積如有誤差，其不足部分賣方均應全部找補；其超過部分，買方只找補百分之二為限（至多找補不超過百分之二），且雙方同意面積誤差之找補，以土地價款除以土地面積所計算之單價，無息於交屋時結清。登記面積如有誤差超過百分之三者，買方得解除契約。

二、為滿足持分總和為一，若有進位取捨問題，應以賣方計算之持分總表所列持分為準。

第　三　條　土地買賣總價

本契約土地買賣總價款為新臺幣　　仟　　佰　　拾　　萬元整。本買賣價款不受物價波動之影響而有所增減。

第　四　條　付款條件及方式

一、付款，除簽約款及開工款外，應依已完成之工程進度所定付款明細表之規定於工程完工後繳款，其每次付款間隔日數應在二十日以上。

二、如賣方未依工程進度定付款條件者，買方得於工程全部完工時一次支付之。

三、買方應依附件（一）『付款辦法表』中所約定之繳款條件，於接獲賣方書面繳款通知之期日或期限內，以現金或即期支票自行向賣方指定之地點或金融機構專戶如數一次繳納。

四、買方就附件（一）『付款辦法表』中金融貸款部分，如不辦理貸款者，其原預定辦理貸款之金額應另立協議並依下列約定支付賣方：

（一）賣方通知買方辦理所有權移轉備證用印時，由買方支付原預定貸款金額之百分之五十。

（二）本契約買賣標的稅單核發時，由買方支付原預定貸款金額之百分之五十。

五、買方如逾期達五日仍未繳清期款或已繳之票據無法兌現時，買方應加付按逾期期款部分每日萬分之二單利計算之遲延利息，於補繳期款時一併繳付賣方。如逾期達二個月或逾使用執照核發後一個月不繳期款或遲延利息，經賣方以存證信函催告或其他書面催繳，經送達七日內仍未繳者，雙方同意依違約之處罰規定處理。但前項情形賣方同意緩期支付者，不在此限。（惟如有各項稅費增加或發生罰鍰、滯納金時由買方負擔）

第　五　條　貸款約定及貸款撥付

一、本契約第三條總價款內之部分價款新臺幣　　仟　　佰　　拾　　萬元整，由買方與賣方洽定之金融機構之貸款給

付，由買賣雙方依約定辦妥一切貸款手續。惟買方可得較低利率或有利於買方之貸款條件時，買方有權變更貸款之金融機構，自行辦理貸款，除享有政府所舉辦之優惠貸款利率外，買方應於賣方通知辦理貸款日起二十日內辦妥對保手續，並由承貸金融機構同意將約定貸款金額撥付賣方。

二、前項由賣方洽定辦理之貸款金額少於預定貸款金額，除另有約定外，其差額依下列各款處理：

（一）不可歸責於雙方時之處理方式如下：

１、差額在預定貸款金額百分之三十以內者，賣方同意以原承諾貸款相同年限及條件由買方分期清償。

２、差額超過原預定貸款金額百分之三十者，賣方同意依原承諾貸款之利率計算利息，縮短償還期限為年（期間不得少於七年），由買方按月分期攤還。

３、差額超過原預定貸款金額百分之三十者，買賣雙方得選擇前述方式辦理或解除契約。

（二）可歸責於賣方時，差額部分，賣方應依原承諾貸款相同年限及條件由買方分期清償。如賣方不能補足不足額部分，買方有權解除契約。

（三）可歸責於買方時，買方應於接獲通知之日起_____天（不得少於三十天）內一次給付其差額或經賣方同意分期給付其差額。

三、買方若自洽其他金融機構辦理貸款時，除仍須依本條第一項規定配合辦理外，並同意依下列約定辦理：

（一）相關辦理所有權移轉及抵押設定登記等一切手續仍應委託賣方指定之地政士代為辦理。

（二）應使承貸金融機構向賣方確認核貸確實金額及房屋所有權移轉登記為買方所有並設定抵押權予承貸金融機構後，貸款應即時撥付由賣方領取並同意代為清償賣方之原貸款債務。

（三）買方應於賣方通知辦理貸款日起二十日內辦妥對保手續，提出已簽立撥款委託書交予貸款機構之證明，並簽立貸款金額之取款憑條，與存摺一併交付予賣方，同意貸款機構於擔保設定完成後，即將款項直接撥付予賣方指定之帳戶，或由賣方直接向貸款機構領取。如需買方親

自會同領取貸款時，買方不得藉故拖延拒辦。

（四）買方自洽之金融機構最遲應於所有權登記完成及貸款機構抵押設定登記完成後三日內核撥貸款。

（五）買方若未於前款所列期限內撥付貸款予賣方，買方應自逾期第一日起至貸款核撥日止，按每日萬分之二單利計算遲延利息，於交屋時一次以現金支付賣方。

（六）買方少貸或實際獲貸之差額，買方同意就該部分經賣方以書面通知三十日內，一次以現金繳清之。

四、有關金融機構核撥貸款後之利息，由買方負擔。但於賣方通知之交屋日前之利息應由賣方返還買方。

五、本契約有貸款約定者，於所有權移轉登記完竣並由金融機構設定抵押權後，除有房屋預定買賣契約書第十條第二項、第三項或房屋有其他縱經修繕仍無法達到應有使用功能之重大瑕疵外，買方不得通知金融機構終止撥付前條貸款予賣方。

六、附件（一）付款辦法表中金融貸款部分，買方如不貸款，應依本契約第四條第三項之約定付款，賣方始辦理所有權登記予買方。

七、買方如委託賣方向金融機構洽辦貸款以資抵繳期款者，應於簽立本契約同時書立「委辦貸款契約書」（如附件二）交付賣方，買方並同意按照該金融機構之規定及賣方之通知辦妥一切手續。

第　六　條　地價稅、稅規費暨其他費用負擔約定

一、地價稅以賣方通知書所載之交屋日為準，該日期前由賣方負擔，該日期後由買方負擔，其稅期已開始而尚未開徵者，則依前一年度地價稅單所載該宗基地課稅之基本稅額，按持分比例及年度日數比例分算賣方應負擔之稅額，由買方應給付賣方之買賣尾款中扣除，俟地價稅開徵時由買方自行繳納。

二、土地增值稅應於使用執照核發後申報，並以使用執照核發日之當年度公告現值計算增值稅，其逾三十日申報者，以提出申報日當期之公告現值計算增值稅，由賣方負擔；但如買方未依第七條規定備妥申辦文件，其增加之增值稅，由買方負擔。

三、買賣雙方同意，其餘土地相關稅費亦以通知交屋日為準，該日期前由賣方負擔，該日後歸買方負擔。

四、土地所有權移轉登記規費及抵押權設定登記費、印花稅、地政士代辦費（由買方預付予地政士）、各項規費及依法令、習慣由買方繳納之稅費等均由買方負擔。

五、公證費由買賣雙方各負擔二分之一。但另有約定者從其約定。

六、應由買方繳交之稅費，買方於辦理所有權移轉登記時，應將此等費用全額，並於交屋時結清，多退少補。

第　七　條　土地所有權移轉登記及期限

有關本契約土地持分之所有權申報、移轉登記、抵押權設定及辦理貸款等手續，買方同意委由賣方指定地政士統籌辦理，其約定如下：

一、土地所有權之移轉，除另有約定，依其約定者外，應於使用執照核發後四個月內備妥文件申辦有關稅費及權利移轉登記。其土地增值稅之負擔方式，依有關稅費負擔之約定辦理。雙方同意依移轉當時政府主管機關公告之當年度公告現值作為申報土地移轉現值及公契價格。

二、賣方違反前款之規定，致各項稅費增加或發生罰鍰（滯納金）時，賣方應全數負擔；如損及買方權益時，賣方應負損害賠償之責。

三、賣方應於買方履行下列義務時，辦理房地所有權移轉登記：

（一）依契約約定之付款辦法，除約定之交屋保留款外，應繳清房地移轉登記前應繳之款項及逾期加付之遲延利息。

（二）提出辦理所有權移轉登記及貸款有關文件（含抵押設定必要文件），辦理各項貸款手續，繳清各項稅費，及依本契約第六條約定應由買方負擔之各項費用，預立各項取款或委託撥付文件，並應開立受款人為賣方及票面上註明禁止背書轉讓，及記載擔保之債權金額及範圍之本票予賣方，以擔保或給付該部分買賣價金。該本票之到期日買方授權賣方填載，以確保雙方履行契約。待買方依約將貸款款項撥付賣方後，賣方則應於交屋時將上開本票返還買方，同時解除其擔保效力。

（三）不貸款者仍應提供辦理所有權移轉登記有關文件外，並依本契約約定以現金繳付買方應負擔之稅費，及開立與原預定貸款同額之禁止背書轉讓本票予賣方，俟買方繳

清價款後，本票始無息返還。

（四）本項各款應付之費用如以票據支付，應在辦理所有權移轉前全部兌現。

（五）買方於對保（備證用印）同時應預立及交付本件房地所有權過戶返還切結書及賣方指定之地政士簽證作業予賣方，並同意若因買方因素（包含但不限於阻止金融機構撥款）致金融機構貸款未能於所有權過戶及抵押設定後三日內撥款予賣方時，賣方除可行使前款之本票外，亦得以賣方或賣方指定之地政士為代理人（視為買方無條件委任），逕以預立之過戶返還結書及賣方指定之地政士簽證作業將房地所有權過戶返還賣方並塗銷金融機構抵押權設定（買方同意金融機構逕將塗銷同意書出具予賣方），因此增加之一切費用均由買方負擔，過戶返還後，依本契約第五條買方不辦理貸款之程序辦理。若金融機構於房地所有權過戶及抵押設定後三日內順利撥款予賣方，則該等書類應於買方完全履約後與權狀一同於交屋時返還買方。

四、第一項之辦理事項，由賣方指定之地政士辦理之，倘為配合各項手續需要，如土地所有權登記、移轉、抵押權設定及實價登錄、更正申報、撤銷等手續，需由買方加蓋印章，出具證件或繳納各項稅費時，買方應於接獲賣方或承辦地政士通知日起七日內提供，如有逾期，每逾一日應按已繳房地價款依萬分之二單利計算遲延利息予賣方，另如因買方之延誤或不協辦，致各項稅費增加或罰鍰（滯納金）時，買方應全數負擔；如損及賣方權益時，買方應負損害賠償之責。

五、本契約買方即所有權登記名義人，如需設定抵押時亦為抵押權之義務人，買方如為未成年人時，其法定代理人應就買方之契約義務負連帶履行責任，並繳清贈與稅及相關費用，否則如因此無法辦理產權登記及貸款時，經賣方催告後，逾期仍無法配合時，依照第四條第五項付款條件及方式規定處理之。

六、買方如於賣方通知之日起七日內未履行本條第三項、第四項之約定，賣方得不辦理所有權移轉登記，如經賣方以存證信函或其他書面通知催辦後七日內仍不履行時，雙方同意依第四項之約定辦理。

七、買方於尚未付清價款及各項稅費前，賣方對土地所有權狀有留置之權，買方若以任何名義重新申辦產權憑證，除應負相關刑事及民事罪責外，賣方亦得依照第四條第五項付款條件及方式規定處理之。

第　八　條　交付土地及相關文件之條件及期限

一、賣方依約完成本契約土地所有權移轉登記，且買方繳清本契約所有之應付未付款如買賣價款、因變更設計增加之工程款、依約應付稅費及遲延利息等，並完成一切交屋手續，買方始得要求交付土地所有權狀。

二、本契約土地買賣係屬本戶房屋基地之持分所有權買賣，雙方同意以辦理交屋手續時交付土地所有權狀視同本契約土地之點交，本契約則由買賣雙方各自保存。

第　九　條　特別約定

一、本契約土地如因賣方融資而設定他項權利，賣方應於取得買方之金融機關貸款同時，即負責將該戶清償塗銷之。倘賣方遲延並逾買方所定相當期限仍不解決，買方得解除契約，雙方並同意依第十條違約之規定辦理。如買方與第三人發生糾紛，致買方因本契約所取得之權利遭第三人假扣押、假處分或強制執行時，經賣方書面催告買方仍不解決，如損及賣方權益時，買方應負損害賠償之責。

二、如因天災、地變、政府法令變更或不可抗力事由，致本契約土地買賣不能繼續時，雙方同意解約，解約時賣方應將所收價款無息一次退還買方。

三、賣方保證產權清楚，絕無一物數賣、無權占有他人土地、承攬人依民法第五百十三條行使法定抵押權或設定他項權利等情事之一，如有上述情形，賣方應於本預售屋交屋日前負責排除、塗銷之。但本契約有利於買方者，從其約定。有關本契約標的物之瑕疵擔保責任，悉依民法及其他有關法令規定辦理。

四、**本契約土地買方即為所有權登記名義人**，就本社區法定空地（含共用及約定專用等）之使用管理同意依房屋買賣契約附件之分管特約、賣方及和境建設股份有限公司之規劃原則使用，

本契約約定視為共有人間對前開共有部分使用管理之分管特約，依本共有分管之性質，買賣雙方各共有人縱將其應有部分讓與第三人或以次之任何人（含承租人、借用人等），本分管特約對其受讓人仍繼續存在，任何讓與人應告知並要求其受讓人同意此分管特約，如有違反致生糾紛或損害，該讓與人應負責解決，否則應負損害賠償責任；如以修改社區規約或以區分所有權人大會決議之方式抵觸者，該修改或變更視為權利濫用而無效，並需對權益受損者負損害賠償責任。

五、買賣雙方相互所為之徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面按本契約書所載之住址掛號郵寄為之，如有變更地址，雙方應即時以書面掛號通知對方更正，如對方拒收或無法送達而致退回者，均以郵局第一次投遞日視為送達日期。

六、本契約書對於買賣雙方權利義務之受讓人、繼受人、管理人、承租人均具同等效力，買方如為未成年人時，其法定代理人應就買方之契約義務負連帶履行責任。

七、本土地預售價款之履約擔保方式，同房屋預定買賣契約書之第六條之一『履約擔保機制』約定。

第　十　條　違約之處罰

一、賣方違反「賣方之瑕疵擔保責任」之規定者，買方得依法解除契約。買方解除契約時，賣方除應將買方已繳之房地價款退還予買方，如有遲延利息應一併退還，並應同時賠償本契約買賣總價款百分之_____（不得低於百分之十五）之違約金。但該賠償之金額超過已繳價款者，則以已繳價款為限。

二、若賣方於買方付清價款後無故不履行移轉登記義務或有其他本契約約定解約事由時，買方得主張解除本契約及與本契約有聯立關係之契約，買方有效解約時，賣方除退還所收價款及遲延利息外，並應賠償本契約買賣總價百分之_____（不得低於百分之十五）之違約金。但該賠償之金額超過已繳價款者，則以買方已繳價款為限，買方不得另行請求損害賠償。

三、買方違反有關「付款條件及方式」之規定者，除本契約另有約定解約條件外，經賣方催告後仍不履行時，賣方得解除本契約及與本契約有聯立關係之契約，解約後依下列方式辦理：

（一）賣方得自買方已繳之價款中沒收本契約買賣總價款之百

分之_____（最高不得超過百分之十五）計算之金額。但該沒收之金額超過已繳價款者，則以買方已繳價款為限。

（二）本戶土地由賣方收回自行處分，倘賣方已將上開所有權辦理申報者，買方同意賣方得逕以買方名義及印章撤銷申報，其因而增加之稅費由買方負擔。

（三）倘賣方已將所有權移轉登記為買方或其指定人名義時，買方應無條件負責將該所有權於十五日內辦理移轉登記歸賣方所有（以賣方或賣方指定之地政士為代理人【買方同意授權由賣方代為委任】，逕將房地所有權過戶返還賣方或指定人並塗銷金融機構抵押權設定），費用及稅費均由買方負擔。

四、買賣雙方除依前三項之請求外，不得另行請求損害賠償。

第 十一 條　轉讓條件

一、買方繳清已屆滿之各期應繳款項者，於本契約土地所有權移轉登記完成前，如欲將本契約轉讓他人時，必須事先以書面徵求賣方同意，賣方非有正當理由不得拒絕。

二、前項之轉讓，除配偶、直系血親間之轉讓免手續費外，賣方得向買方收取本契約房地總價款千分之_____（最高以千分之一為限）之手續費，其受讓人則須繼受本契約之一切權利義務。

三、賣方如同意轉讓時，買方應依賣方通知之期限內繳清應付之各期期款，並辦妥轉讓程序，逾期未繳或未配合辦理，視為買方放棄轉讓，應依本契約履行。

第 十二 條　相關契約及其附件效力

一、本契約土地上之房屋由買方另向和境建設股份有限公司（以下稱和境公司）價購，且本契約同買方與和境公司簽訂之**『和境心見房屋預定買賣契約書』**具有不可分之連帶關係，兩件契約互相關連，一方對任何一契約違約時，視為兩契約全部違約，對任何一契約之解除，效力均及於兩契約全部。

二、本契約自簽訂日起生效，賣方應將契約正本交付予買方。本契約之相關附件視為本契約之一部分，與本契約具同等效力。

第 十三 條　未盡事宜之處置

如有未盡事宜，依相關法令、習慣及平等互惠與誠實信用原則公平解決之。

第 十四 條　合意管轄法院

如因本契約涉訟時，雙方同意以本契約房地所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第 十五 條　契約審閱及分存

一、本契約所有事項雙方確已詳細審閱，買賣雙方了解並同意本契約一切權利義務均以本契約之約定為準，任何口頭承諾或約定概不生效，買方不得以賣方所直接或間接聘僱之銷售人員之口頭說詞，對賣方作為任何主張或請求。

二、本契約書壹式貳份，買賣雙方各執壹份為憑。

附件：（一）付款辦法表。

（二）委辦貸款契約書。

立契約書人

買　　方：

身分證字號：

電話（O）：

電話（H）：

戶籍地址：

通訊地址：

賣　　方：林家宏

統一編號：G120699313

電　　話：(02)2791-0110

通訊地址：台北市內湖區行善路453號8樓

不動產經紀業

不動產經紀人：陳宗彬

證照號碼：(99)北市經證字第01660號(換發)

身份證字號：A123852843

中　華　民　國　　年　　月　　日

附件（一）　付款辦法表

下列係『**和境心見**』第　　棟　　樓土地買賣總價款合計新臺幣　　仟　　佰　　拾　　萬元整。買方應依下列約定，按期如數給付現金予賣方。

付款明細表

分期名稱	應繳金額（新台幣）
訂金	佰　　拾　　萬元整
簽約金	佰　　拾　　萬元整
備證用印	佰　　拾　　萬元整
交屋保留款	佰　　拾　　萬元整
金融貸款	仟　　佰　　拾　　萬元整
總價	仟　　佰　　拾　　萬元整

附件（二）　委辦貸款契約書

立契約書人　　（以下簡稱買方）茲因向林 家 宏（以下簡稱賣方）購買『**和境心見**』第　　棟第　　樓房屋之土地持分，特以上開土地所有權委託賣方向金融機構代辦抵押借款，以資繳付本契約買賣之部分價款，其有關委託及約定事項如次：

第　一　條　買方委託賣方向金融機構（含選定貸款金融機構）申請抵押貸款新臺幣　　仟　　佰　　拾　　萬元整（以繳付本契約買賣付款辦法表中金融貸款項下之價款）。

第　二　條　買方需向賣方接洽之金融機構開立活期儲蓄存款帳戶，以利貸款申請作業。

第　三　條　買方同意以所訂購之房屋及車位與土地 共同作為抵押物，並以買方為債務人，由賣方指定之地政士代為辦理第一順位抵押權設定登記予貸款之金融機構。關於申請貸款之手續、貸款實際金額、利率、期限、分期償還方式及保險種類、期限、費用、保證人等，買方同意悉依貸款機構之規定辦理之。

第　四　條　為確保賣方於貸款核撥後取得本項買賣價款，買方同意無條件將其在承貸金融機構之帳戶存摺及預立之取款條等領款證件交付賣方，以供賣方於貸款核撥後得直接向金融機構領款，或簽立「委託撥款同意書」使承貸金融機構得直接將貸款撥入賣方帳戶。以上賣方收款之方式，買方同意配合賣方指示辦理。

第　五　條　買方並應簽發本票壹紙（票面金額即本貸款契約第一條之金額），其到期日授權賣方填載，以作為給付貸款之擔保。如賣方未如期收到貸款金額時，得將上開本票逕自填載到期日予以提示兌領或逕付強制執行，買方不得以任何事由終止本條之授權或否認其授權之效力。待買方依約將貸款款項撥付賣方後，賣方則應於交屋時將上開本票返還買方，同時解除其擔保效力。

第　六　條　買方於所有權移轉登記完竣並由貸款機構設定抵押權後，除有違反房屋預定買賣契約第八條第五項之事由，買方不得通知金融機構終止撥付前條貸款予賣方。如買方自行通知貸款機構終止或撤銷貸款且無房屋預定買賣契約第八條第五項之事由時，按本契約第四條逾期付款及處理方式處理之。

第　七　條　有關本條貸款機構核撥之貸款為本契約房屋買賣之期款（銀行貸款

），而非交屋保留款，買方應於所有權登記完成及貸款機構抵押設定登記完成後三日內核撥貸款，逾期依本代辦貸款委託契約第七條約定計算遲延利息，並經賣方以存證信函催繳後七日內仍未繳者，按本契約第四條逾期付款及處理方式處理之。

第　八　條　因辦理貸款及抵押權設定登記而發生之保險費、規費、手續費及地政士代辦費等概由買方負擔，且通知提供房地所有權移轉文件同時，將此等費用以現金或即期支票繳付賣方。

第　九　條　辦理貸款手續如需買方協同辦理對保或應交付有關證件及貸款金額之存摺、取款憑條及出具撥款委託書時，買方應無條件辦理，不得拖延。如有違反致造成延誤辦理貸款時效，所導致賣方延後收取之所有貸款款項之遲延利息，由買方負擔，其利率按每日萬分之二計算，至貸款金額核撥予賣方為止；領取貸款如需買方親自會同辦理時，買方不得藉任何理由拖延拒辦或印信證件不全而不予補正，並應自接到通知之日期起七日內辦妥，逾期亦同。

第　十　條　自願不貸者或自願減少本約貸款金額者，或買方未成年，或因買方之因素不能貸款者，其不貸或不足金額，應於通知辦理對保時以現金一次付清，不得以交屋與否抗辯，買方如逾期不付者，按本契約第四條逾期付款及處理方式處理之。

第十一條　買方不得因無法取得公教購屋貸款、輔助勞工購屋貸款、輔助人民購屋貸款等或其它政府或銀行優惠貸款，而要求提供延緩給付。

第十二條　本契約非經買賣雙方同意，不得終止或撤銷。本書未盡事宜，悉依雙方所定之買賣契約相關約定及誠信原則辦理。

立　書　人：

買方（即委託人）：

身 分 證 字 號 ：

地　　址 ：

賣方（即受託人）：林 家 宏

身 分 證 字 號 ：G120699313

通　訊　地　址 ：台北市內湖區行善路 453 號 8 樓

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日